



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:
נציגות הבית המשותף ברחוב הרקון 9, רמת גן
באמצעות יהודה קטיוב ומרק אלמוג
ע"י ב"כ עו"ד הילה קטיוב
מרחוב זלמן ארן 51, חולון

נגד

הנתבע:
מצלאוי שלמה
הרקון 9, רמת גן

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירות בבית המשותף, לתשלום חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הרקון 9 ברמת גן, המשמש בעיקרו למסחר, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 299 בגוש 6207 (להלן - "**הבית המשותף**"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "**התובעת**"). הנתבע, מצלאוי שלמה (להלן - "**הנתבע**"), הוא בעלים של שתי דירות (אולמות) בקומת מרתף הבית המשותף, ששטחן הכולל הוא 152.85 מ"ר, הרישומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 1 ו-2. בנוסף, מחזיק הנתבע בדירה נוספת (אולם) בקומת הקרקע בבית המשותף המשמשת נגריה, כשוכר לשעה. לטענת הנתבע, האולמות שבבעלותו בקומת המרתף משמשים מקום לאחסנת פלטות עץ.
3. כנטען בכתב התביעה, הנתבע אינו משלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "**הוצאות החזקה**") בגין הדירות שבבעלותו, מזה שנים רבות. לפיכך, עתרה התובעת לחיובו בתשלום חלקו בהוצאות החזקה ב-7 השנים האחרונות, מחודש ינואר 2014 ועד למועד הגשת התביעה (חודש דצמבר 2020), בסך של 31,290 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב ההגנה לא הכחיש הנתבע אי תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה כנטען בכתב התביעה. לדידו, הוא משלם כסדרו חלקו בהוצאות החזקה של הנכס המושכר על ידו. אשר לדירות שבבעלותו, טען הנתבע כי בעקבות אירוע מים שגרם לנזק בדירות אלה, הסכים חבר נציגות הבית המשותף לפטור הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות החזקה "כפיצוי על נזקי המים והביוב החמורים שהיו בנכס במרתף שבבעלות הנתבע וכן בגין התיקונים שביצע הנתבע כמעט מידי שנה בשנה ב-7 השנים האחרונות". בנוסף, טען הנתבע כי נציגות הבית המשותף נוקטת אכיפה ברונית, משאינה פועלת לגביית חלקם של בעלים של דירות (אולמות) נוספות בקומת מרתף הבית המשותף בהוצאות ההחזקה, כלשונו "נציגות הבית המשותף לא עושה מספיק על מנת לגבות את דמי ועד הבית ובכך פוגעת בקופת נציגות הבית המשותף".

5. היום התקיים לפניי דיון במעמד הצדדים לבירור התביעה, במסגרתו שמעתי טענותיהם.

6. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות." (ההדגשה אינה במקור).

7. בהתאם להוראת סעיף זה, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)). חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.

8. הנתבע לא חלק על כך שלא שילם בעבר ואינו משלם כיום, חלקו בהוצאות החזקה בגין הדירות שבבעלותו בבית המשותף. בתוך כך, לא חלק הנתבע על כך שההוצאות מושא החוב הנטען בכתב התביעה הן מסוג אלה הנמנות עם הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, וכן לא חלק על כך שחלקו בהוצאות כאמור, הוא בשיעור כקבוע בהוראת דין זו.

9. טענת ההגנה של הנתבע היא קיומו של הסכם בעל פה בין הנתבע לחבר נציגות הבית המשותף, לפיו בשל נזקים שנגרמו לדירות שבבעלות הנתבע בעקבות אירוע מים פטרו חבר נציגות הבית המשותף מתשלום חלקו בגין הוצאות החזקה. בדיון שהתקיים לפניי היום הוסיף הנתבע וטען כי הפטור ניתן בידו לפרק זמן של 10 שנים. זאת, מבלי שנטען, הן בכתב ההגנה הן בדיון, מועד האירוע בעטיו נדרש הנתבע, כטענתו, להוצאות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ולתיקון נזקים בדירותיו. התובעת הכחישה, מכל וכל, קיומו של הסכם זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. הנני לדחות טענת הנתבע, מכל אחד מהטעמים הבאים:
11. ראשית, בהעדר הרשאה לנציגות בית משותף על חבריה, לפטור בעל דירה מקיום החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין לשלם חלקו בהוצאות החזקה במועד, במלואו וכסדרו. אבאר להלן טעמי למסקנה זו.
12. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, ואילו נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף אמונה על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף" (סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין). נציגות הבית המשותף "תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות" (סעיף 69 לחוק המקרקעין).
13. מכוחה של הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, נקבע בהלכה הפסוקה כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת, אשר כשרותה המשפטית מוגבלת להוראות חוק המקרקעין. מעמדה המשפטי של הנציגות הוא של שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469).
14. סבורני, כי מתן פטור למי מבעלי הדירות בבית משותף מתשלום חלקו בהוצאות החזקה, כמו גם הפחתה של גובה תשלום זה, לרבות בדרך של קיזוז ושיפוי, חורגים מגדרי ההרשאה שניתנה בידי נציגות הבית המשותף. זאת, משאינם נמנים עם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין זה, מכוח הסמכות המסורה בידה-היא לקבוע דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך, לאשר החשבונות ולהסדיר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי. למותר לציין, כי החלטה כאמור של האסיפה הכללית תהא בכפוף להוראות הדין.

15. אטעים בהקשר זה כי בהתאם להלכה הפסוקה, החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה עצמאית ונפרדת, שאינה מותנית בקיום חובות נציגות הבית המשותף. בבסיסה, רצון המחוקק להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, המתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה באופן מלא, כסדרו ובמועד. בתוך כך, הבטחת ניהול תקין של קופת הבית המשותף, אשר מתועדת בה כל הכנסה המתקבלת מבעלי הדירות בבית המשותף בקשר עם מילוי חובתם הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, וכל הוצאה שהוצאה על ידי נציגות הבית המשותף, לרבות בשל שיפוי בעל דירה בגין הוצאה שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף ופיצוי בגין נזק שנגרם לדירתו בשל ליקוי ברכוש המשותף ובהתאם להוראות הדין.

16. בנסיבות דנן, לא נטען כי התקבלה החלטה של האסיפה הכללית לפטור הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות החזקה בגין הוצאות שנדרש להן, כטענתו, לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ולתיקון נזקים שנגרמו בשל כך לדירותיו. די באמור כדי לדחות טענת הנתבע לפטור שניתן בידו לתשלום חלקו בהוצאות החזקה.

17. אוסיף, כי אף אם היתה מתקבלת החלטה כאמור של האסיפה הכללית, ספק רב באשר לתוקפה המחייב כלפי כל בעלי הדירות, ככל שהתקבלה מבלי שהוכח גובה ההוצאות שנדרש להן הנתבע וחובת נציגות הבית המשותף לשאת בהן. משמעה, בנסיבות אלה, הותרת קופת הבית המשותף בתסר, באופן המגדיל שיעור חלקם של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי הדירות האחרים בבית המשותף בהוצאות ההחזקה (ראו גם הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי).

18. **שנית**, בהעדר זכות לבעל דירה בבית משותף לקזז חיובים כספיים שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקה כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. זאת, הן בהעדר הוראה בדין המהותי, חוק המקרקעין, המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז; הן בהעדר תחולה להסדר הקיזוז הכללי הקבוע בהוראת סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, על מערך היחסים שבין בעל דירה לנציגות הבית המשותף; הן לנוכח התכלית העומדת בבסיס החובה המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. עיקרה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף. כפי ששניתי בפסק דין קודמים, העמדת זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מחובתם המוחלטת להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, עלולה למוטט מוסד 'הבית המשותף', אשר ייחודו בזכויות הקניין שחולקים בעלי הדירות במשותף ברכוש המשותף, לצד זכות הקניין של כל בעל דירה בבית המשותף בדירתו-הוא. משמעה, כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף כלפיו, יקזזו מחיובו הכספי בגין חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית ולניהולו (ראו גם: תיק מס' 5/451/2020 (מפקחת על רישום מקרקעין תל אביב יפו) נציגות הבית המשותף ברחוב חברה חדשה 5 תל אביב נ' ז. צסוואן השקעות בע"מ, פורסם ב"נבו" (14.4.2021)).

19. מקומן של טענות בעל דירה לשיפוי בגין הוצאות שנדרש להן לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ולתיקון נזקים שנגרמו לדירתו בשל ליקויים אלה להתברר באופן מלא, בנפרד ובמובחן מחובתו לשלם חלקו בהוצאות החזקה. אף זאת, בהתאם להלכה שנפסקה בעניין זה (ראו גם: רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 48 קרית אתא, פורסם ב"נבו" (14.12.2017)). בענייננו, ככל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שסבור הנתבע כי הוא זכאי לשיפוי בגין הוצאות שנשא בהן לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ולתיקון נזקים בדירותיו בשל ליקויים אלה, עליו לפועל בהתאם להוראות הדין. מכל מקום, כאמור, אין בטענה זו כדי לפטור הנתבע מקיום חובתו לשלם חלקו בהוצאות החזקה, כפי מצוות הדין.

20. **שלישית**, ולמעלה מן הצורך, משטענת הנתבע לפטור שניתן בידו על ידי חבר נציגות הבית המשותף, אשר הוכחה על ידי התובעת, נטענה בכתב ההגנה באופן סתמי, ללא פרטים באשר למועד שבו באה הסכמה זו, טיבה והיקפה, לרבות העדר פירוט כלשהו באשר לנזקים ולהוצאות שנדרש להן הנתבע, כטענתו, אשר קוּזְזו מחלקו בהוצאות החזקה לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

21. אשר לטענת הנתבע לאכיפה בירנית שנוקטת התובעת בעניין גביית חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות החזקה, הנני לדחותה. זאת, הן משנטענה באופן לאקוני מבלי שהנתבע הביא פרטים נוספים דרושים בעניינה, הן משאין בטענה כאמור כדי לפטור בעל דירה מקיום חובתו לשלם חלקו בהוצאות החזקה כקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, ככל שסבור בעל דירה כי נציגות בית משותף אינה מקיימת חובותיה, לרבות בקשר עם גביית חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות החזקה, עליו לפעול בעניין זה אל מול המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות. ככל שלא נענה על ידי מוסדות אלה, רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. כאמור, אין באי קיום חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה מחובתו לשלם חלקו בהוצאות החזקה, באופן מלא, במועד וכסדרו.

22. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

23. הנני לחייב הנתבע לשלם לתובעת סך של 31,290 ש"ח, בגין חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף עבור השנים 2014-2020 (במלואן). התשלום יבוצע בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1051/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. אשר להוצאות המשפט, כתב התביעה הוגש על ידי חברי נציגות הבית המשותף. לדיון שהתקיים היום התייצבה באת כוחה של נציגות הבית המשותף (כתו של חבר הנציגות), ועתרה להוצאות בגין ייצוג התובעת בדיון זה. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, הנני לחייב הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 1,500 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י' אייר תשפ"א, 22 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו